

GESTIÓN CONTRACTUAL • FIDIC

El contrato mal estructurado cuesta antes de **empezar la obra**



RENKA
CONSULTING

desliza →

El principio FIDIC

FIDIC distribuye el riesgo al actor que puede controlarlo. Ese principio cambia el precio, los conflictos y la dinámica de ejecución. No elimina el riesgo: lo asigna bien.



El costo del riesgo mal asignado

Cuando el contratista asume riesgo que no controla, añade entre **8% y 20%** al precio del contrato como prima de incertidumbre.

Zaghloul & Hartman, 2003 • IJPM



Cheung & Pang, 2013 · JCEM

El triángulo de la disputa

Toda disputa contractual requiere tres elementos: una provisión ambigua, un evento detonante y un conflicto de interpretación. Eliminar uno evita el litigio.



Qué reviso antes de firmar

- ¿Quién asume el riesgo del suelo y condiciones imprevistas?
- ¿Cómo se tramitan formalmente los cambios de alcance?
- ¿Hay mecanismo claro de claims y plazos de notificación?
- ¿Los riesgos imprevisibles están definidos, no dejados al azar?



Cómo acompaña Renka

Revisión contractual antes de firmar: identificación de riesgos, cláusulas de exposición y mecanismos de claims. Obra pública y privada. Un contrato que no lees es la reclamación más cara.



RENKA CONSULTING

¿Qué cláusula de riesgo te ha costado más?

¿Qué riesgo has asumido en un contrato que no deberías haber asumido? Cuéntame en comentarios.



RENKA
CONSULTING

Fuentes

- ▶ Zaghoul, R. & Hartman, F. (2003). International Journal of Project Management, 21(6), 419-424.
- ▶ Cheung, S. O. & Pang, K. H. K. (2013). JCEM (ASCE), 139(1), 15-23.
- ▶ Nota: FIDIC no tiene paper peer-reviewed cuantitativo propio confirmado en el banco. Ancla numérica = Zaghoul & Hartman 2003 (8-20%).



verificadas. CIFRA 8-20%: Zaghoul & Hartman 2003. Cheung 2013: go cualitativo (sin %). FIDIC: ancla con Zaghoul per instrucción del banco.